

Tentamen : **Belastingrecht 3**

Datum : **24 oktober 2024**

Beschikbare tijd : **(2,5 uur)**

Opgesteld door : **Kerngroep Belastingrecht**

N.B.

- **HET TENTAMEN IN CIRRUS IS LEIDEND.**
- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

Opgave 1	16 punten
Opgave 2	20 punten
Opgave 3	20 punten
Opgave 4	14 punten
Opgave 5	20 punten
Opgave 6	10 punten
- Grens onvoldoende/voldoende: 54/55 punten.
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient **steeds** te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin **mede** door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag het in de literatuurlijst opgenomen wetboek worden geraadpleegd. Dit wetboek is uitsluitend toegestaan *zonder* aantekeningen en verwijzingen naar wetsartikelen. Arceringen en onderstrepingen zijn *wel* toegestaan. Voorts is het gebruik van tabs niet toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij het wetboek wordt geleverd of lege tabs (in verschillende kleuren is toegestaan).

Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van de Wet Vpb 1969 en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2024 of 2023, dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.

Veel succes!

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2024.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

Opgave 1 (16 punten)

Mandarin Holding BV is gevestigd te Amsterdam en bezit alle aandelen in de eveneens in Amsterdam gevestigde dochtermaatschappijen Mandarin Vastgoed BV en Mandarin Hotel BV. Deze drie BV's behoren niet tot een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

In 2023 heeft Mandarin Hotel BV een pand verkocht aan Mandarin Vastgoed BV voor € 2.000.000, terwijl een zakelijke prijs € 2.500.000 bedraagt.

Gevraagd:

- 1) Hoe luiden de bij deze onzakelijke verkoop van een pand horende relevante (correctie)journaalposten voor deze drie vennootschappen?
- 2) Wat zijn voor Mandarin Vastgoed BV, Mandarin Hotel BV en Mandarin Holding BV de fiscale consequenties van deze onzakelijke verkoop van een pand indien wel sprake is van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen Mandarin Holding BV, Mandarin Vastgoed BV en Mandarin Hotel BV?

Stichting Natuurbeheer De Kempen is opgericht begin 2023 en is gevestigd in Tilburg. Zij heeft een algemeen maatschappelijk doel namelijk het bevorderen en behoud van de natuur in de Kempen in Brabant. De stichting verkrijgt haar inkomsten door de verkoop van oud papier dat door diverse vrijwilligers maandelijks wordt opgehaald. De daarmee behaalde winst in 2023 bedraagt € 45.000. In deze casus valt Stichting Natuurbeheer De Kempen onder art. 4, sub a, Wet Vpb 1969.

Gevraagd:

- 3) Is Stichting Natuurbeheer De Kempen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Daarbij hoeft geen rekening te worden gehouden met de fictieve kostenafrek voor vrijwilligers van art. 9, lid 1, onderdeel h, Wet Vpb 1969.

Andrea de Rossi is een bekende Italiaanse couturier, die over de hele wereld producten verkoopt onder zijn naam zoals kleding en parfumerie.

Gevraagd:

Geef onder vermelding van betreffend(e) wetsartikel(en) aan of onderstaande rechtssubjecten, waarin Andrea de Rossi steeds alle aandelen bezit, in Nederland binnen- of buitenlands belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting:

- 4) De Rossi Paris SA is gevestigd in Parijs (Frankrijk) en heeft een vaste inrichting in Amsterdam;
- 5) De Rossi Parfumes Ltd is gevestigd te Amsterdam;
- 6) De Rossi Pensioen BV is gevestigd op de Kaaimaneilanden (Nederland heeft geen belastingverdrag met de Kaaimaneilanden).

Opgave 2 (20 punten)

Richard Vermeer is directeur-groootaandeelhouder (94%) van Vermeer Holding BV. Vermeer Holding BV is als moedermaatschappij sinds 2020 gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Vermeer Bouwbedrijf BV en Vermeer Vastgoed BV. Vermeer Holding BV bezit 100% van de aandelen in haar dochtervennootschappen. Het gehele Vermeer concern is gevestigd te Groningen. Ten behoeve van de aangifte vennootschapsbelasting 2023 worden de navolgende gegevens verstrekt.

- a. Het fiscaal beginvermogen is € 6.500.000 en het fiscaal eindvermogen is € 9.500.000. Eventuele fiscale reserves zijn in de vermogenspositie begrepen.
- b. In 2023 is voor € 200.000 aandelenkapitaal gestort in Vermeer Holding BV door de aandeelhouders pro rata hun belang in Vermeer Holding BV.

- c. Vermeer Bouwbedrijf BV heeft een vordering op Vermeer Holding BV van € 250.000. De betaalde rente over 2023 bedroeg nihil terwijl een zakelijke rente € 10.000 zou hebben bedragen.
- d. De nog te betalen Vpb op beginbalans 2023 bedraagt € 225.000. De nog te betalen Vpb op de eindbalans 2023 bedraagt € 100.000. In 2023 is een voorlopige aanslag Vpb 2023 betaald van € 300.000. Daarnaast is in 2023 een definitieve aanslag Vpb 2021 betaald van € 75.000.
- e. Vermeer Holding BV heeft in 2023 5% van de aandelen in Verstegen Architecten BV te Leeuwarden verworven. De aankoopkosten (notariskosten) bedroegen € 15.000.
- f. Vermeer Bouwbedrijf BV heeft in 2023 haar in 2018 verworven aandelenbezit van 20% van de aandelen in Evers Houtzagerij BV te Zwolle verkocht. Zij heeft daarbij een boekwinst gemaakt van € 275.000.
- g. Vermeer Vastgoed BV verhuurt een pand aan Rianne Vermeer, de dochter van Richard Vermeer, voor € 15.000, die daarin een modezaak exploiteert. Een zakelijke huur zou € 25.000 hebben bedragen.
- h. Vermeer Holding BV heeft over 2023 aan haar commissaris, die 6% van de aandelen in Vermeer Holding BV bezit, een vergoeding voor zijn toezichthoudende taak ten behoeve van aandeelhouders betaald van € 30.000.
- i. Ter zake van de verkoop van een bedrijfspand is in 2023 terecht een boekwinst van € 500.000 gedoteerd aan de herinvesteringsreserve.
- j. Vermeer Holding BV heeft in 2023 een gift gedaan aan het Rode Kruis voor een bedrag van € 200.000.

Gevraagd:

- 7) Bepaal het belastbare bedrag 2023 voor Vermeer Holding BV door middel van een vermogensvergelijking. Geef van bovenstaande onderdelen de betekenis aan voor de bepaling van het belastbare bedrag 2023 van Vermeer Holding BV.

Opgave 3 (20 punten)

Trendhopper Holding BV bezit alle aandelen in Trendhopper Meubels BV die een woonwinkel exploiteert welke is gespecialiseerd in moderne eigentijdse meubels en woondecoraties. Beide vennootschappen zijn gevestigd te Rotterdam. Trendhopper Holding BV heeft € 1.000.000 rentedragend uitgeleend aan haar dochter Trendhopper Meubels BV. De leningsvoorwaarden zijn zodanig vastgesteld dat sprake is van een deelnemerschapslening (in de zin van HR BNB 2006/82 en HR BNB 1998/208). Er is geen sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Gevraagd:

- 8) Noem de drie cumulatieve eisen, waaraan, in beginsel, een schuld zal moeten voldoen om te kwalificeren als een deelnemerschapslening.
- 9) Is de ontvangen rente op de lening bij Trendhopper Holding BV belast?
- 10) Is de ontvangen rente op de lening bij Trendhopper Holding BV belast indien de lening niet aan alle cumulatieve eisen van de deelnemerschapslening voldoet?

De in Italië gevestigde vennootschap Trendhopper Group S.p.A. bezit 100% van de aandelen in Trendhopper Holding BV, gevestigd te Amsterdam. Daarnaast bezit Trendhopper Group S.p.A. alle aandelen in zowel Trendhopper Amsterdam BV, gevestigd te Amsterdam, als in Trendhopper Antillen NV, gevestigd op de Antillen. De Trendhopper Group S.p.A. exploiteert wereldwijd woonwinkels. In 2024 keert Trendhopper Amsterdam BV een dividend uit van € 5.000.000 aan Trendhopper Group S.p.A.. Trendhopper Group S.p.A. stort vervolgens € 2.000.000 kapitaal in Trendhopper Antillen NV. Verder leent Trendhopper Group S.p.A. € 3.000.000 aan Trendhopper Holding BV tegen een zakelijk rentepercentage van 3%. Trendhopper Group S.p.A. in Italië heeft geen openstaande verliezen en is erg winstgevend. In Italië wordt een naar Nederlandse maatstaven redelijk tarief geheven.

Gevraagd:

- 11) Geef onder vermelding van het/de van toepassing zijnde wetsartikel/wetsartikelen aan of de rentekosten van € 90.000 aftrekbaar zijn bij Trendhopper Holding BV. U hoeft daarbij geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969.

Per 1 januari 2019 is de ATAD1 renteaftrekbeperking van art. 15b Wet Vpb 1969 van kracht geworden in de Wet Vpb 1969. Trendhopper Meubels BV heeft in 2023 een (fiscale) winst (vóór toepassing van art. 15b Wet Vpb 1969) behaald van € 8 miljoen. De gecorrigeerde winst (EBITDA) bedraagt in 2023 € 15 miljoen. Trendhopper Meubels BV heeft over 2023 per saldo € 5 miljoen aan rentekosten betaald. Daarnaast heeft Trendhopper Meubels BV over 2023 voor € 200.000 aan bouwrente geactiveerd.

Gevraagd:

- 12) Bereken de aftrekbare rente in 2023 voor Trendhopper Meubels BV. Bereken ook de niet aftrekbare rente in 2023 voor Trendhopper Meubels BV.
- 13) Welke mogelijkheid heeft Trendhopper Meubels BV ten aanzien van het eventuele restant aan niet te verrekenen art. 15b Wet Vpb rente?

Opgave 4 (14 punten)

Lavazza Koffie BV gevestigd te Amsterdam bezit reeds tien jaar 51% van de aandelen in Lavazza Café SA gevestigd te Madrid (Spanje). Lavazza Café SA is in 2024 geliquideerd (ontbonden en vereffend). Het opgeofferd bedrag van Lavazza Koffie BV in Lavazza Café SA bedraagt € 8 miljoen en de liquidatie-uitkering bedraagt € 1 miljoen. In 2020 en 2021 heeft Lavazza Café SA nog dividenduitkeringen gedaan aan Lavazza Koffie BV van in totaal € 1,5 miljoen.

Gevraagd:

- 14) Per 1-1-2021 is de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in werking getreden. Beschrijf onder vermelding van betreffend(e) wetsartikel(len) de drie opgenomen beperkingen van de liquidatieverliesregeling.
- 15) Wat is de ratio (het doel van de wetgever) van de liquidatieverliesregeling van art. 13d Wet Vpb 1969?
- 16) Bereken het liquidatieverlies 2024 voor Lavazza Koffie BV.
- 17) Wat is het antwoord op vraag 16 indien Lavazza Café SA niet in Madrid (Spanje) zou zijn gevestigd maar in Rio de Janeiro (Brazilië)?

Opgave 5 (20 punten)

Arriva Holding BV vormt vanaf 2020 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met haar 100% dochtervennootschappen Arriva Vervoer BV en Arriva Energie BV. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Per 2 januari 2024 heeft Arriva Holding BV een pand aan Arriva Energie BV overgedragen voor de fiscale boekwaarde van € 900.000. Het pand was op de taxatiedatum 2 januari 2024 door een extern gecertificeerd taxateur getaxeerd op € 1.300.000. Arriva Holding BV verkoopt de aandelen in Arriva Energie BV op 1 mei 2024 aan een derde. De juridische levering van de aandelen vindt plaats op 1 juni 2024. De waarde in het economische verkeer van het pand bedraagt zowel op 1 mei 2024 als op 1 juni 2024 € 1.500.000.

Gevraagd:

- 18) Noem drie voordelen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, anders dan het indienen van één aangifte vennootschapsbelasting voor de fiscale eenheid.
- 19) Per wanneer wordt de fiscale eenheid vennootschapsbelasting tussen Arriva Holding BV en Arriva Energie BV verbroken?

- 20) Leidt de verbreking van de fiscale eenheid tot winst? Zo ja, tot welk bedrag (werk in dat geval de voordeligste oplossing uit)? Zo nee, waarom niet?

Arriva Holding BV bezit vanaf 1 januari 2024 alle aandelen in de in Duitsland gevestigde vennootschappen Arriva Keulen GmbH en Arriva München GmbH. Arriva München GmbH bezit alle aandelen in de in Nederland gevestigde Arriva Amsterdam BV en Arriva Rotterdam BV. Het Arriva -concern heeft gehoord van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting 'Papillon-style'.

Gevraagd:

- 21) Welke 2 varianten 'Papillon-style' fiscale eenheid kennen we - in het algemeen - in Nederland? Geef per variant de belangrijkste wettelijke bepalingen aan.

Arriva Keulen GmbH heeft een filiaal in Eindhoven dat kan worden aangemerkt als een vaste inrichting.

Gevraagd:

- 22) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of de in Nederland gevestigde vaste inrichting van Arriva Keulen GmbH kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Arriva Holding BV.

Opgave 6 (10 punten)

Detron BV te 's-Hertogenbosch is een IT-bedrijf en is gespecialiseerd in datasystemen en cyber security. Haar klantenbestand bestaat uit groepsvennootschappen in Nederland, België en Polen. Voor haar werkzaamheden aan niet gelieerde maatschappijen worden contracten opgesteld, waarin een tarief wordt gehanteerd van kostprijs plus een winstopslag van 50%.

Gevraagd:

- 23) Verrekenprijzen moeten voldoen aan het 'at arm's lengthbeginsel'. Wat houdt dit beginsel in en waar is dit wettelijk vastgelegd?
- 24) Wat is het fiscale gevolg als Detron BV voor haar werkzaamheden aan een Poolse groepsmaatschappij € 40.000 aan kosten maakt en daarvoor € 50.000 in rekening brengt?
- 25) Noem drie verrekenprijsmethoden anders dan de CUP (Comparable Uncontrolled Price) Method.